



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 30

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61)
3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0002043-86.2013.4.01.3815/MG

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002043-86.2013.4.01.3815/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL NEIAN MILHOMEM CRUZ

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: MARIA NEUZA DE MORAIS GOMES

ADVOGADO(A): MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM (OAB MG042579)

ADVOGADO(A): CARLOS FREDERICO GUSMAN PEREIRA (OAB MG039478)

ADVOGADO(A): MARCELO AROEIRA BRAGA (OAB MG043275)

ADVOGADO(A): ALESSANDRO HENRIQUE SOARES CASTELO BRANCO (OAB MG076715)

ADVOGADO(A): ATHOS DELPRANQUE TEIXEIRA (OAB MG196170)

ADVOGADO(A): RENATO FERREIRA PIMENTA (OAB MG134361)

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal interposto pela **UNIÃO** em face de **acórdão da Turma Recursal de Juiz de Fora – MG**.

Versam os autos sobre pedido de revisão de aposentadoria de **servidor público**, mediante reconhecimento de atividade exercida com exposição a agentes nocivos **após o advento do Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90)**.

A **sentença pronunciou a prescrição de fundo de direito**, conforme trechos relevantes da fundamentação:

A autora exerceu a função de artifice de confecções de roupa e uniforme junto a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) até 07/08/1997, quando se aposentou voluntariamente. Ela afirma que sempre trabalhou em condições insalubres/perigosas e pede o reconhecimento de seu direito a contagem de tempo especial do período de dezembro de 1990 ate a data de concessão da aposentadoria, para fins de revisão da aposentadoria.

[...]

No que se refere a prescrição, o termo inicial do prazo para o aposentado postular a revisão da aposentadoria conta-se a partir da data da inatividade, isto é, a data da concessão do benefício pela Administração. Como a autora se aposentou el 1 agosto de 1997 e somente ajuizou a demanda 31/07/2015, decorreu lapso temporal superior a zine() anos, ocorrendo a prescrição do fundo do direito [...]

A Turma Recursal em **acórdão** prolatado em 05/03/2020 reformou a sentença, **refutando a prejudicial de prescrição de fundo de direito e determinando o sobrestamento até o julgamento do tema 942/STF**, com a seguinte fundamentação:

3. Com efeito, observo que o ato concessório da aposentadoria da autora foi publicado em 07/08/1997, sendo presumida a sua ciência desde então, assim, a partir dessa data, a autora teve o prazo de cinco anos para ajuizar a ação de revisão de sua aposentadoria. Por outro

0002043-86.2013.4.01.3815

900000249332.V5 NMC.TNU© NMC.TNU



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 30

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

lado, no julgamento do Mandado de Injunção nº 880, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a falta de norma regulamentadora do direito à aposentadoria especial dos servidores públicos, e viabilizou o exercício pelos substituídos naquela ação do direito consagrado no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, nos termos do artigo 57, da Lei n. 8.213/91. Sendo assim, só a partir desse julgamento foi possível aos servidores pleitear a conversão de tempo especial em comum. Assim, tenho que o pedido de revisão do ato de aposentação da autora, tal como exposto na exordial, tem como termo inicial do cômputo do prazo prescricional, a data do trânsito em julgado do MI 880, ou seja, 06.05.2009.

4. Assim, considerando que a autora requereu administrativamente a revisão de sua aposentadoria em 14.01.2013, e o pedido ainda se encontrava em análise quando do ajuizamento do presente feito (fl. 51), em 31/07/2013, não há que se falar em transcurso do prazo quinquenal.

Com a definição da tese do tema 942/STF, a Turma Recursal prosseguiu no julgamento do recurso inominado da parte autora e julgou procedente a demanda, conforme os trechos relevantes da fundamentação do acórdão vergastado:

4. Pois bem, o STF, no julgamento do Tema 942, assentou de forma definitiva o posicionamento quanto ao tema em discussão, fixando a seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República."

[...]

6. Portanto, de acordo com o entendimento firmado pelo STF, é possível a aplicação das regras do RGPS para a averbação do tempo de serviço prestado em atividade exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, até a entrada em vigor da EC n.º 103/2019.

7. Na hipótese, portanto, as alegações recursais merecem acolhimento, sendo importante salientar que já houve, na via administrativa, o cômputo de tempo de serviço especial laborado sob a égide do regime celetista (anterior a Lei nº 8.112/90), mantendo-se a parte autora nas mesmas funções após o advento do regime estatutário, inclusive percebendo adicional de insalubridade durante todo o período controvertido, conforme documentos ID 200289024, p. 170/182, e ID 200282057, p. 103. Assim, devidamente comprovado e reconhecido o caráter especial da atividade, cabível a conversão para tempo comum.

8. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado a fim de condenar a União a revisar a aposentadoria da parte autora, convertendo-se em comum o tempo de atividade especial exercido após a entrada em vigor do regime jurídico único até a data da jubilação em 07/08/1997.



Data da Sessão: 22/11/2023
Pauta: 30

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Nas razões do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, aduz-se divergência entre o acórdão impugnado e julgados do STJ, no que concerne à **prescrição de fundo de direito**, bem como quanto à **necessidade de comprovação da atividade especial mediante PPP ou LTCAT, não sendo suficiente o recebimento de adicional de insalubridade**.

Admitido o incidente de uniformização pelo Min. Presidente da TNU.

É o relatório.

VOTO

Para o adequado deslinde da questão em debate, cabe citar o **paradigma do STJ** – que por se tratar de **Embargos de Divergência**, subsume-se ao conceito de **jurisprudência dominante** – relativo à **prescrição de fundo de direito**:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. NATUREZA. FUNDO DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NA PRIMEIRA SEÇÃO, NA TERCEIRA SEÇÃO E NA CORTE ESPECIAL. SÚMULA 168/STJ.

HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se de Embargos de Divergência apresentados contra decisão proferida pela Sexta Turma, apontado-se dissidência com os entendimentos fixados pela 5ª Turma no REsp 815.535/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, e pela Segunda Turma no REsp 1.285.657/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques.

2. Os embargantes sustentam que a Administração renunciou à prescrição ao reconhecer administrativamente os direitos pleiteados. Defendem que, mesmo não acolhida a tese de renúncia à prescrição, o caso é de relação de trato sucessivo, e que a prescrição deve atingir apenas as prestações anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA SOBRE A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO DE REVISÃO DA APOSENTADORIA

3. O acórdão paradigma que atrai a competência para a Corte Especial é o do REsp 1.285.657/SP (Segunda Turma), e ele não serve para comprovar dissídio jurisprudencial, sob o fundamento de que não há similitude fática entre os casos confrontados.

4. A Corte Especial já manifestou a compreensão de que o conhecimento dos Embargos de Divergência por dissídio notório não dispensa a similitude fática entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma, o que não se constata.

5. "Mesmo que o dissídio seja notório, é indispensável a similitude fática entre os julgados confrontados" (AgRg nos EAREsp 512.350/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 25/05/2015).

6. Tal fundamento é suficiente para o não conhecimento dos Embargos de Divergência. Não obstante, a matéria relativa à aplicação da prescrição do fundo de direito em demandas em que se pretende revisar o ato de aposentadoria de servidor público (o que abarca o objetivo do presente caso de incluir tempo de serviço insalubre na contagem do tempo de serviço) está absolutamente pacificada no âmbito da Corte Especial, da Primeira Seção e da Terceira Seção (que detém a competência residual de análise da matéria).



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 30

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

7. Ainda que se considere, por hipótese, que haja similitude fática com o acórdão paradigma (REsp 1.285.657/SP, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 8.5.2012), tal compreensão foi isolada e superada no âmbito da Primeira Seção.

8. "SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. PERÍODO CELETISTA E ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. (...) A revisão do ato de aposentadoria para aproveitamento de tempo laborado em condições insalubres submete-se ao prazo prescricional de cinco anos contados da concessão do benefício, nos termos do art. 1o. do Decreto 20.910/1932." (AgRg no REsp 1.205.767/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015).

9. No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.393.373/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.3.2018; AgInt no REsp 1.707.518/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.4.2018; AgRg no AgRg no REsp 1.514.460/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp 1.242. 708/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.4. 2014; REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.8.2014; REsp 1.259.558/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017; AgInt nos EDcl no REsp 1679246/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.3.2018; AgRg no AREsp 820.844/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.5.2016; REsp 1.254.894/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.6.2011; AgRg no AREsp 197. 161/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24. 10.2012; AgInt no AREsp 554.632/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5.4.2018; AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.11.2014; AgRg no AREsp 200.392/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27.11.2013; AgInt no AREsp 819.160/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22/08/2016; AgRg no REsp 1.505.630/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no AREsp 439.915/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.10.2014; AgRg no AREsp 211.941/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.4.2016; AgInt no AREsp 850.490/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5.3.2018; AgRg no AREsp 734.180/BA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Primeira Turma, DJe 15.2.2016; AgRg no REsp 1.251.291/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015; AgRg no AREsp 155.582/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 10.5.2013.

10. Na Terceira Seção, que detém atualmente competência residual sobre a matéria, não há divergência: "A pretensão de revisão do ato de aposentadoria, com a contagem especial de tempo de serviço prestado de forma insalubre, tem como termo inicial para o prazo prescricional a concessão dessa pela Administração. Transcorridos mais de cinco anos entre a inativação do servidor e o ajuizamento da ação que pretende a alteração desse ato, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição do chamado fundo de direito." (REsp 1.032.428/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19.10. 2009).

11. No mesmo sentido, no âmbito da Terceira Seção: AgRg no REsp 1. 148.982/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 4.12.2012; AgRg no REsp 1.121.055/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4.2.2016; AgRg no REsp 1.175.009/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º.12.2014; AgRg no REsp 967.093/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 27.8.2013; AgRg no REsp 1.147.273/RS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13.10.2016; AgRg no REsp 1.170.892/RS, Rel. Ministro Ericson Maranhão (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 17.9.2015; AgRg no REsp 1.172.833/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.6.2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 943.997/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13.3.2013; EDcl no AgRg no REsp 1.115. 292/RS, Rel. Ministro Ministro



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 30

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.11.2012; REsp 759.731/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 11.6.2007; AgRg no REsp 746.253/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 12.9.2005; ; REsp 345.835/DF, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 1º.2.2005.

12. O entendimento do acórdão paradigma (Segunda Turma) está superado no âmbito da Primeira Seção, a competente para dirimir controvérsias relativas a direito do servidor público. Aplica-se, portanto, a Súmula 168/STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONFORME APONTADO PELO E. RELATOR

13. O entendimento proferido pela Corte Especial no AgRg nos EREsp 1.174.989/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 3.2.2014, é de que, embora não invocado pela parte embargante, representaria, segundo invocado nos debates, compreensão em sentido contrário ao do acórdão embargado.

14. Em primeiro lugar, esse precedente não foi invocado pela parte embargante, não sendo apto a demonstrar divergência.

15. De qualquer sorte, a já citada jurisprudência torrencial, no sentido de aplicar a prescrição do fundo de direito para rever o ato da aposentadoria dos servidores públicos federais, foi alterada por decisão monocrática do Relator, posteriormente confirmada, é verdade, por decisão colegiada em Agravo Regimental. O exame monocrático dos Embargos de Divergência seria adequado em caso de não conhecimento ou, em hipótese mais elástica, de desprovimento com base em jurisprudência dominante, como positivado pela Emenda Regimental 22/2016, que inseriu o art. 266-C do Regimento Interno do STJ.

*16. Ainda que tal apontamento seja ultrapassado, a inteligência do julgamento dos ERESP 1.174.989/SC foi posteriormente **superada pela Corte Especial para fixar a prescrição como de fundo de direito em caso de revisão de aposentadoria de servidor público**:*

16.1. "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DO DIREITO. (...) O termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à ação que busca a revisão da proporcionalidade dos proventos de aposentadoria em razão dos anos de serviço prestados é o ato de concessão do benefício, porquanto a pretensão atinge o próprio fundo do direito." (EAg 1.172.802/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 5/10/2015).

16.2. "PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. (. .) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no mesmo sentido do acórdão embargado, reconhecendo a incidência da denominada prescrição do fundo de direito quando a pretensão da parte envolve a incorporação de gratificações e vantagens que, a seu juízo, deveriam ter sido contempladas nos respectivos proventos. Precedentes." (AgRg nos EREsp 1.112.291/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 23.9.2014).

17. As citadas decisões tiveram como amparo fático também a inclusão de tempo de serviço ou vantagem não considerada pela Administração, diante do que a Corte Especial fixou a tese de aplicação genérica da prescrição do fundo do direito por envolver a revisão do ato de aposentação.



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 30

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

18. Aqui novamente prevalece, portanto, o disposto na Súmula 168/STJ, já que o acórdão embargado está de acordo com a compreensão mais recente da Corte Especial.

RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO E RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO

19. A matéria relativa à renúncia da prescrição pelo reconhecimento administrativo não foi abordada pelo decisum embargado por falta de prequestionamento. Dessa forma, a discussão envolve eventual equívoco quanto ao exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, o que é totalmente rechaçado pela jurisprudência do STJ. Nesse sentido: AgRg nos EAREsp 18.443/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 6.12.2012; AgRg nos EREsp 930.248/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 22.11.2012.

SOBRE A REMESSA À TERCEIRA SEÇÃO PARA DIRIMIR CONFLITO INTERNO

20. Como a aplicação da Súmula 168/STJ está embasada em entendimento da Corte Especial, desnecessária a remessa dos autos à Terceira Seção para dirimir conflito interno baseado no paradigma da Quinta Turma (REsp 815.535/RS). A propósito: AgRg nos EREsp 1.396.697/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 2.2.2015.

CONCLUSÃO

21. Embargos de Divergência não conhecidos.

(EDv nos EAg n. 1.070.374/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 12/6/2019.)

Avulta sublinhar que o acórdão objurgado embora reconheça expressamente a tese jurídica veiculada no paradigma, apresentou distinção fundada na peculiaridade de que o caso concreto trata de revisão de ato de aposentadoria de servidor público que almeja o reconhecimento de tempo especial por exposição a agentes nocivos, sob a égide do Regime Jurídico Único instituído pela Lei 8.112/90.

Percuciente o seguinte julgado do Col. STF acerca do direito à contagem especial de tempo de serviço público por exposição a agentes nocivos:

SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO. MUDANÇA DE REGIME.

O direito à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres pelo servidor público celetista, à época em que a legislação então vigente permitia tal benesse, incorporou-se ao seu patrimônio jurídico. Não obstante, para o período posterior ao advento da Lei 8.112/90, é necessária a regulamentação do art. 40, §4º da Carta Magna. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido em parte e, nesta parte, provido.

(RE 352322, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 26-08-2003, DJ 19-09-2003 PP-00021 EMENT VOL-02124-06 PP-01177)

Convém recordar que **nem mesmo em sede de Mandado de Injunção era reconhecido o direito à conversão de tempo especial** em comum, conforme o seguinte aresto do Col. STF:



Data da Sessão: 22/11/2023
Pauta: 30

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

EMENTA Agravo regimental em mandado de injunção. Pedido de conversão do tempo de serviço. Ausência de previsão constitucional. Recurso provido.

1. O **mandado de injunção** volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988).

2. É imprescindível, para o exame do writ, a presença de dois pressupostos sucessivos: i) a verificação da omissão legislativa e ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa consagrados constitucionalmente em razão do citado vácuo normativo.

3. O preceito constitucional em foco na presente demanda não assegura a contagem diferenciada do tempo de serviço e sua averbação na ficha funcional; o direito subjetivo corresponde à aposentadoria em regime especial, devendo esta Suprema Corte atuar na supressão da mora legislativa, cabendo à autoridade administrativa a análise de mérito do direito, após exame fático da situação do servidor.

4. A pretensão de garantir a conversão de tempo especial em tempo comum mostra-se incompatível com a presente via processual, uma vez que, no mandado de injunção, cabe ao Poder Judiciário, quando verificada a mora legislativa, viabilizar o exercício do direito subjetivo constitucionalmente previsto (art. 40, § 4º, da CF/88), no qual não está incluído o direito vindicado. 5. Agravo regimental provido para julgar improcedente o mandado de injunção.

(MI 2123 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Significa dizer que o **direito à conversão de tempo especial remanesceu controvertido** mesmo após os julgamentos proferidos pelo Guardião da Constituição Federal em Mandados de Injunção, que culminaram na edição de súmula vinculante:

Súmula vinculante 33/STF.

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Data de Aprovação: **Sessão Plenária de 09/04/2014**

A questão foi finalmente pacificada pela tese fixada em 31/02/2020 no **tema 942/STF**:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do



Data da Sessão: 22/11/2023 Pauta: 30

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.

O aludido panorama da evolução jurisprudencial permite inferir que **a distinção realizada no acórdão hostilizado possui insofismável relevância jurídica.**

Haja vista a relevância da questão de direito material, realçada inclusive durante os debates da sessão virtual de julgamento da TNU, suscita-se a afetação do recurso como processo representativo de controvérsia, com a seguinte questão submetida a julgamento:

Saber se o reconhecimento de tempo especial por exposição a agentes nocivos, prestado sob regime estatutário, ou seja, após o advento da Lei nº 8.112/90, justifica a fixação do termo inicial da prescrição quinquenal de fundo de direito em data diversa do ato de concessão da aposentadoria de servidor público, cuja revisão se almeja.

Isso posto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização e afetá-lo como recurso representativo de controvérsia, determinando que a secretaria da TNU adote as providências elencadas no art. 16 do RITNU (RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019).

Documento eletrônico assinado por **NEIAN MILHOMEM CRUZ, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000249332v5** e do código CRC **976dfa47**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NEIAN MILHOMEM CRUZ
Data e Hora: 24/11/2023, às 6:42:16

0002043-86.2013.4.01.3815

900000249332.V5 NMC.TNU© NMC.TNU



Data da Sessão: 22/11/2023
Pauta: 30
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0002043-86.2013.4.01.3815/MG

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002043-86.2013.4.01.3815/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL NEIAN MILHOMEM CRUZ

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: MARIA NEUZA DE MORAIS GOMES

ADVOGADO(A): MARIA DA CONCEICAO CARREIRA ALVIM (OAB MG042579)

ADVOGADO(A): CARLOS FREDERICO GUSMAN PEREIRA (OAB MG039478)

ADVOGADO(A): MARCELO AROEIRA BRAGA (OAB MG043275)

ADVOGADO(A): ALESSANDRO HENRIQUE SOARES CASTELO BRANCO (OAB MG076715)

ADVOGADO(A): ATHOS DELPRANQUE TEIXEIRA (OAB MG196170)

ADVOGADO(A): RENATO FERREIRA PIMENTA (OAB MG134361)

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. DIREITO À CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO POR EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA SOB O REGIME ESTATUTÁRIO APÓS O ADVENTO DA LEI 8.112/90. AFETAÇÃO DO INCIDENTE SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA.

A jurisprudência do Col. STJ está consolidada no sentido de que a revisão de ato de aposentadoria de servidor público estatutário submete-se à prescrição quinquenal de fundo de direito, com termo inicial na data de concessão do benefício previdenciário (EDv nos EAg n. 1.070.374/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 12/6/2019).

O acórdão recorrido, no entanto, realiza distinção em face da citada tese jurídica, diante da peculiaridade de que se almeja o reconhecimento de tempo especial prestado sob regime estatutário, ou seja, após o advento da Lei nº 8.112/90. Justifica que somente após o reconhecimento da mora do Legislativo em sede de Mandado de Injunção julgado pelo Col. STF, exsurgiu a pretensão revisional.

A distinção realizada no acórdão objurgado possui insofismável relevância jurídica.

Pedido de Uniformização conhecido e afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.



Data da Sessão: 22/11/2023
Pauta: 30
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Questão submetida a julgamento: saber se o reconhecimento de tempo especial por exposição a agentes nocivos, prestado sob regime estatutário, ou seja, após o advento da Lei nº 8.112/90, justifica a fixação do termo inicial da prescrição quinquenal de fundo de direito em data diversa do ato de concessão da aposentadoria de servidor público, cuja revisão se almeja.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, conhecer do Pedido de Uniformização e afetá-lo como representativo de controvérsia, nos termos do voto do relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se o reconhecimento de tempo especial por exposição a agentes nocivos, prestado sob regime estatutário, ou seja, após o advento da Lei nº 8.112/90, justifica a fixação do termo inicial da prescrição quinquenal de fundo de direito em data diversa do ato de concessão da aposentadoria de servidor público, cuja revisão se almeja". Vencidos os Juízes Federais FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHEIDER, CAIO MOYSES DE LIMA e PAULO ROBERTO PARCA DE PINHO, que votavam pela não afetação.

Brasília, 22 de novembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **NEIAN MILHOMEM CRUZ, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000249331v6** e do código CRC **77321eaf**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NEIAN MILHOMEM CRUZ
Data e Hora: 24/11/2023, às 6:38:53

0002043-86.2013.4.01.3815

900000249331.V6 NMC.TNU© VCL.TNU